

1507182-89.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... já condenado definitivamente por tráfico e associação para o tráfico, a evidenciar que, de fato, nunca interrompeu sua atividade criminosa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33 e 35, caput, da Lei n.º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507182-89.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507182-89.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083228/2022 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 23870588 - DEL.SEC.1ª CENTRO, 2083228 - DEL.SEC.1ª CENTRO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDUARDO DE JESUS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

EDUARDO DE JESUS PEREIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (circunstância agravante de ocasião de calamidade pública), do Código Penal, porque, no dia 25 de março de 2022, por volta das 11h00, durante calamidade pública, na Avenida Rio Branco, 954, Santa Cecília, nesta cidade e Comarca da Capital, tinha em depósito, com a finalidade de posterior entrega ao consumo de terceiros, 02 (dois) tijolos com substância contendo tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como "maconha", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, também, que, no mesmo dia 25 de março de 2022, por volta das 11h00min, durante calamidade pública, na Rua General Rondon, 107, Santa Cecília, nesta cidade e comarca, o agente supracitado tinha em depósito, com a finalidade de posterior entrega ao consumo de terceiros, 05 (cinco) tijolos com substância contendo tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido total de todas as drogas apreendidas de 3,3 quilogramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante à fl. 05; boletim de ocorrência às fls. 08/11; termos de depoimento às fls. 12/13; auto de exibição e apreensão às fls. 14/15; laudo de constatação às fls. 26/29; laudo toxicológico às fls. 93/95; laudos periciais às fls. 96/103 e 151/158.

O réu foi regularmente citado à fl. 115 e apresentou defesa prévia às fls. 124/125. Em apenso, encontram-se os autos nº 1507702-98/2022, nos quais fora reconhecida a conexão como o presente feito (fls. 75/76), imputando-se ao réu o cometimento do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Memoriais apresentados pelas partes às fls. 186/202 e 223/237.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão, restando positiva a identificação como "maconha", nos termos de constatação provisória e do exame toxicológico.

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejam.

Trata-se de feito originário de investigação policial que visava à identificação do proprietário de estabelecimentos identificados como sendo pontos de estocagem e venda de entorpecentes.

Iniciou-se com a prisão em flagrante de Gilbert José da Silva Menezes, em 22/11/2021, na posse de 27 tijolo de maconha, pesando 28,6 kg., numa agência de turismo localizada na Rua General Rondon, 107, região central de São Paulo. No comércio, identificado como "Edu Tur" foram encontrados correspondências e documentos em nome de EDUARDO DE JESUS PEREIRA e questionado, Gilbert confirmou que de fato EDUARDO é o proprietário do local.

A este respeito, a defesa alegou inexistir prova de que o réu seja dono do estabelecimento, sustentando que não existe placa alusiva ao seu nome. Todavia, na fotografia tirada no dia da prisão de Gilbert, acostada à fl. 09 dos autos nº 1507702-98.2022 – é possível veridicar a identificação do nome fantasia mencionado. Não fosse o bastante, em consulta ao processo nº 1528377-67.2021, instaurado contra Gilbert e Carlos Magno, em decorrência do flagrante de 22/11/2021, verifica-se pelos depoimentos colhidos, não apenas dos policiais que participaram daquela operação, mas de testemunhas civis que presenciaram todo o evento e dos próprios acusados naquele feito, que em seus interrogatórios afirmaram que o local era de domínio do réu EDUARDO, responsável pela contratação de ambos e que funcionava como um depósito de drogas e distribuição para outros Estados do país.

Prosseguindo com as investigações, apuraram que EDUARDO possuía duas agências, esta instalada na Rua General Rondon, 107 e outra, localizada na Av. Rio Branco, 954.

Passaram a monitorá-lo e verificaram que frequentava regularmente os dois endereços, em diversos horários, conforme relatório de investigação, instruído com diversas fotografias, encartados às fls. 07/16 dos autos em apenso. Ambos os comércios estão estrategicamente localizados nas proximidades da área central conhecida como "cracolândia", o que facilita o acesso aos inúmeros dependentes químicos que transitam pelas cercanias.

Diante disso, foram cumpridos nos respectivos endereços mandados de busca e

apreensão, ocasião em que houve nova apreensão de 07 tijolos de maconha, na presença do acusado.

EDUARDO foi encontrado no imóvel localizado na Av. Rio Branco, 954, onde foram encontraram 02 tijolos de maconha. Na sequência, a equipe de policiais se dirigiu ao segundo endereço, na Rua General Rondon, 107 e localizaram os documentos pessoais do réu, 05 tijolos do mesmo entorpecente, 02 balanças de precisão, um caderno de anotações com contabilidade de do tráfico, além de e 200 notas falsas de R\$ 100,00 e 02 notas falsas de R\$ 200,00.

Em juízo, o policial André Araújo de Andrade acrescentou no mesmo dia da prisão em flagrante de Guilbert, o mesmo informou aos policiais que o responsável pela referida agência de turismo e pelos entorpecentes era uma pessoa que se chamava EDUARDO, até porque a própria agência ostenta na parede "Edu Tur" e tem como documento o nome de EDUARDO JESUS PEREIRA, o que de fato se confirmou nos depoimentos colhidos no processo nº 1528377-67.2021.

Prosseguiu, asseverando que o próprio Guilbert reconheceu, através de fotografias, com toda certeza de que EDUARDO era responsável pelo esquema criminoso. E a partir dali foram iniciadas as investigações de campo para sua identificação.

No mesmo sentido, a narrativa do investigador Genildo, de que teriam recebido informação de que traficantes faziam uso de uma agência de turismo na General Rondon nº.107 para despachar droga para região norte do país, camufladas em cargas de possíveis compras feitas na região de mercado varejista na região central de São Paulo. As drogas seriam enviadas por um ônibus que atracaria naquela agência que carregava o nome de "Edu Tur" a noite de um domingo. No dia 21/11/2021, em campanha de observação, visualizaram o ônibus parado no local e acabaram efetuando a prisão de Gilbert e apreensão da enorme quantidade de entorpecente, retratada à fl. 08 dos autos em apenso.

O policial ainda afirmou que, na delegacia, Guilbert disse que ele e Carlos Magno trabalhavam para EDUARDO, dono da agência e indicou o outro endereço, na Avenida Rio Branco, também utilizado como ponto de apoio.

Em solo policial, o réu optou por manter-se em silêncio. Em juízo, limitou-se a negar toda a imputação, acusando os policiais de falsearem a verdade em vingança porque se recusou a pagar-lhes propina.

Não forneceu explicação razoável, contudo, acerca dos 28 kg de maconha encontrados na sua agência, em 22/11/2021, que Gilbert e Carlos Magno afirmam ser de sua propriedade, nem tampouco sobre os 07 tijolos apreendidos neste feito.

Não esclareceu, ainda, o conteúdo mais que revelador da atividade ilícita, extraído de seu aparelho celular, referente a uma conversa trocada com um indivíduo identificado como "Careca 300", acostados às fls. 28/31 dos autos nº 1507702-98.2022, em apenso:

Dia 24/03/2022 às 20h15min, Interlocutor Careca envia áudio para Eduardo dizendo que irá fechar uma "parada" (negócio) de 4,5 quilos de entorpecente e pergunta se Eduardo tem dinheiro.

Às 20h15min, Eduardo diz que pela foto parece ser boa e pergunta o preço.

Às 20h16min, Interlocutor diz que é R\$ 1.200,00 e convida Eduardo para comprar "2" (2 quilos de entorpecente).

Às 20h16min, Eduardo diz que tem R\$ 1.000,00 no PIX e não tem mais por já ter comprado outros 3 quilos e ter gastado R\$3.400,00.

Às 20h17min, interlocutor diz para Eduardo enviar os R\$ 1.000,00 e o restante ele completaria.

Às 20h24min, interlocutor envia a chave PIX.

Nenhuma explicação razoável apresentada pelo réu, ao contrário, apenas ilações desarrazoadas e desacompanhadas de qualquer elementos crível de prova, imputando aos policiais civis lotados na 01ª Delegacia Seccional de Polícia e no DENARC, bem como ao seu Delegado, verdadeiro complô e armação de um flagrante forjado em vingança ao não pagamento de propina pelo réu a policiais do 77º Distrito Policial. De fato, não faz o menor sentido.

Neste passo, entendo que o eficiente trabalho investigativo realizado pelos policiais civis, detalhado pelos depoimentos colhidos e pelos relatórios acostados

a este autos e aos autos em apenso, somado às circunstâncias da prisão em flagrante, a apreensão de grande substância entorpecente a granel, de caderno de contabilidade e balanças de precisão, numa agência de turismo, evidenciam o intuito da mercancia.

Não fosse o bastante, entendo caracterizado o delito de associação para o tráfico. Desde a prisão de Gilbert, em 22/11/2021, os estabelecimentos do réu vem sendo utilizados como locais de armazenagem e distribuição de substâncias entorpecentes. Sua ligação permanente com Carlos Magno já foi declarada pelo juízo da 29ª Vara Criminal, no processo nº 1528377-67/21 e, no presente feito, estampado que o réu não cessou sua atividade criminosa desde então, como evidenciado pela conversa trocada com "Careca 300", em março do corrente ano, quando negociam e mencionam um total de 09 quilos de "boa" droga.

Não é demais mencionar, ainda, que não estamos tratando de pessoa que nunca teve qualquer envolvimento com este tipo de delito, ao contrário, trata-se de acusado reincidente específico, já condenado definitivamente por tráfico e associação para o tráfico, a evidenciar que, de fato, nunca interrompeu sua atividade criminosa. Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33 e 35, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo as penas base 1/3 acima dos mínimos legais, considerando, para tanto, as circunstâncias do delito e a personalidade criminosa do réu. Cuida-se de pessoa que se estruturou para o cometimento camuflado da traficância em larga escala. Proprietário de uma agência de turismo clandestina (assim por ele mesmo definida), estabelecida em dois endereços no centro de São Paulo, despachava quilos e quilos de entorpecentes a granel para os mais variados lugares, transportando por meio da venda de passagens de ônibus sem fiscalização e controle. Além disso, localizados nas proximidades da "cracolândia", os imóveis eram pontos de fácil acesso para infiltração de drogas nas áreas de fluxo, o que aumenta a censurabilidade das condutas e justifica o agravamento das reprimendas.

Na segunda fase, majoro as penas em 1/3, devido à reincidência específica do réu no processo n. 0047970-94.2010.8.26.0050. Não reconheço a agravante da calamidade pública porque dissociada das condutas imputadas ao réu.

Na terceira fase, nada a acrescentar, totalizando 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, para o tráfico de drogas, e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1244 (mil, duzentos e quarenta e quatro) dias-multa, para a associação para o tráfico.

Tendo em vista o quantum da pena e a reincidência do réu, fixo para o cumprimento da pena o regime fechado.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu EDUARDO DE JESUS PEREIRA como incurso nos artigos 33 e 35, caput, da Lei nº.

11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 2.132 (dois mil, cento e trinta e dois reais) dias-multa, no patamar mínimo.

Mantenho a custódia processual por se tratar de réu reincidente específico, que atuava no comando e organização de extenso comércio organizado e estruturado de entorpecentes e, agora, condenado ao cumprimento de pena longa, em regime inicial fechado. Recomende-se, na prisão em que se encontra.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 05/2022, tratando-se de sentença condenatória com trânsito em julgado, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa

penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.
Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

ERIKA FERNANDES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA